



常识判断背诵手册第三十五节

三、人格权编

人格权主要包括以下几类：

1. 生命权、身体权和健康权（补充：程度不同）

（1）生命权：自然人享有生命权。自然人的_____和生命尊严受法律保护。任何组织或者个人不得侵害他人的生命权。

（2）身体权：自然人享有身体权。自然人的_____和行动自由受法律保护。任何组织或者个人不得侵害他人的身体权。

（3）健康权：自然人享有健康权。自然人的_____受法律保护。任何组织或者个人不得侵害他人的健康权。

2. 姓名权和名称权

（1）姓名权：_____享有姓名权，有权依法决定、使用、变更或者许可他人使用自己的姓名，但是不得违背公序良俗。具有一定社会知名度，被他人使用足以造成公众混淆的笔名、艺名、网名、译名、字号、姓名和名称的简称等，参照适用姓名权和名称权保护的有关规定。

（2）名称权（法人独有）：_____、非法人组织享有名称权，有权依法决定、使用、变更、转让或者许可他人使用自己的名称。任何组织或者个人不得以干涉、盗用、假冒等方式侵害他人的姓名权或者名称权。

3. 肖像权

自然人享有肖像权，有权依法制作、使用、公开或者许可他人使用自己的肖像。

肖像是通过影像、雕塑、绘画等方式在一定载体上所反映的特定自然人可以被识别的外部形象。

任何组织或者个人不得以_____、_____，或者利用信息技术手段伪造等方式侵害他人的肖像权。未经肖像权人同意，不得制作、使用、公开肖像权人的肖像，但是法律另有规定的除外。（补充：丑化、污损无具体标准）

未经肖像权人同意，肖像作品权利人不得以发表、复制、发行、出租、展览等方式使用或者公开肖像权人的肖像。

4. 名誉权和荣誉权

（1）名誉权：_____享有名誉权。任何组织或者个人不得以_____、_____等方式侵害他人的名誉权。（补充：说假话）名誉是对民事主体的品德、声望、才能、信用等的社会评价。（补充：评价降低）

（2）荣誉权：_____享有荣誉权。任何组织或者个人不得非法剥夺他人的_____，不得诋毁、



贬损他人的_____。

5. 隐私权和个人信息保护

(1) 隐私权：自然人享有隐私权。任何组织或者个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权。(补充：说真话) 隐私是自然人的私人生活安宁和不愿为他人知晓的私密空间、私密活动、私密信息。

(2) 自然人的_____受法律保护，_____是以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人的各种信息，包括自然人的姓名、出生日期、身份证件号码、生物识别信息、住址、电话号码、电子邮箱、健康信息、行踪信息等。(补充：健康信息属于敏感信息)

四、婚姻家庭编

(一) 无效婚姻

有下列情形之一的，婚姻无效：

1. _____的；
2. 有禁止结婚的_____关系。(补充：直系血亲和三代以内旁系血亲)
3. 未到_____的。(补充：男性不得早于_____周岁，女性不得早于_____周岁)

(二) 可撤销婚姻

1. 因_____结婚的，受胁迫的一方可以向_____请求撤销该婚姻。受胁迫的一方撤销婚姻的请求，应当自胁迫行为终止之日起_____提出。被非法限制人身自由的当事人请求撤销婚姻的，应当自恢复人身自由之日起_____提出。

2. 一方_____的，应当在结婚登记前如实告知另一方；不如实告知的，另一方可以向人民法院请求撤销婚姻。

(三) 离婚

1. 协议离婚

夫妻双方自愿离婚的，应当签订书面离婚协议，并亲自到婚姻登记机关申请离婚登记。

自婚姻登记机关收到离婚登记申请之日起_____内，任何一方不愿意离婚的，可以向婚姻登记机关撤回离婚登记申请。

2. 诉讼离婚

(1) 准予离婚的情形

夫妻一方要求离婚的，可以由有关组织进行调解或直接向人民法院提出离婚诉讼。人民法院审理离婚案件，应当进行调解；如感情确已破裂，调解无效，应准予离婚。



有下列情形之一的，调解无效的，应当准予离婚：

- ①_____或与他人_____；
- ②实施家庭_____或_____、遗弃家庭成员；
- ③有_____、_____等恶习屡教不改；
- ④因感情不和分居满_____；
- ⑤其他导致夫妻感情破裂的情形。

（2）诉讼离婚的限制性规定

- ①现役军人的配偶要求离婚，须得_____，但军人一方有重大过错的除外；
- ②女方在_____期间、分娩后_____内或中止妊娠后_____内，男方不得提出离婚。女方提出离婚的，或人民法院认为确有必要受理男方离婚请求的，不在此限。

3. 离婚的过错赔偿

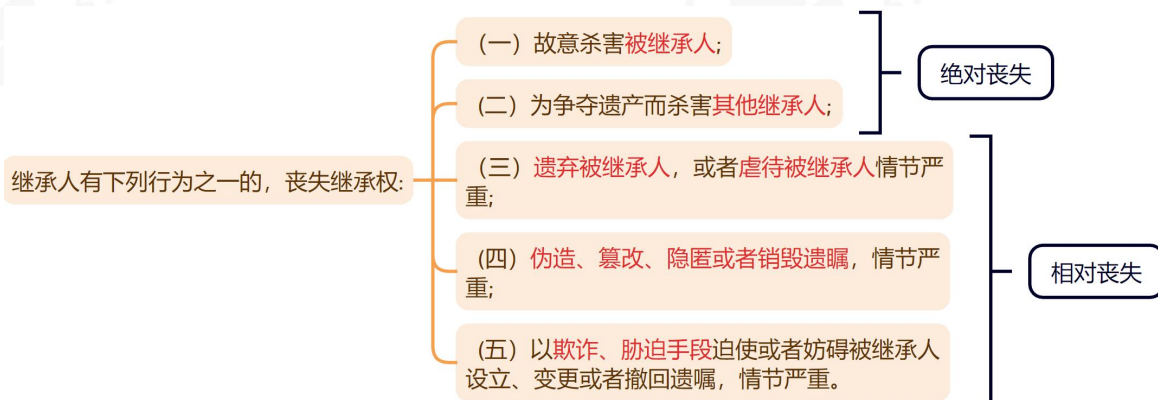
有下列情形之一的，导致离婚的，无过错方有权请求损害赔偿：

- ①重婚；
- ②有配偶者与他人同居；
- ③实施家庭暴力；
- ④虐待、遗弃家庭成员；
- ⑤有其他重大过错。

五、继承编

（一）财产继承的概念

公民死亡以后，依据法律规定，把死者遗留的个人合法财产转移给他人所有的一种法律制度。



相对丧失继承权：在悔改+原谅的前提下可以恢复继承权。

（二）法定继承、遗嘱继承和遗赠

1. 法定继承



(1) 法定继承人包括：

第一顺序法定继承人：_____、_____、_____。（丧偶儿媳对公婆，丧偶女婿对岳父母，尽了主要赡养义务的，作为第一顺序继承人）

补充：课上没讲给大家补充一下

配偶：不承认事实婚姻（没有登记，但是以夫妻关系同居生活，群众也认为是夫妻关系）；

子女：包括婚生子女、非婚生子女、养子女和有抚养关系的继子女；

父母：包括生父母、养父母和有抚养关系的继父母。

第二顺序法定继承人：_____、_____、_____。（补充：无孙子女和外孙子女）

补充：课上没讲给大家补充一下

兄弟姐妹：包括同父母的兄弟姐妹、同父异母或同母异父的兄弟姐妹、养兄弟姐妹和有抚养关系的继兄弟姐妹。

(2) 遗产继承方式：

继承开始后，由_____法定继承人继承；没有_____法定继承人继承的，由_____法定继承人继承。同一顺序法定继承人的继承份额一般应当_____。继承权男女平等。（补充：无先后顺序之分）

(3) 代位继承

被继承人的子女先于被继承人死亡的，由被继承人的子女的_____代位继承。代位继承人一般只能继承他的父亲或者母亲有权继承的遗产份额。（补充：孙子女可以继承）

被继承人的兄弟姐妹先于被继承人死亡的，由被继承人兄弟姐妹的_____代位继承。（补充：侄甥可以继承）

(4) 其他

①对生活有特殊困难的缺乏劳动能力的继承人，分配遗产时，应当予以照顾。对被继承人尽了主要扶养义务或者与被继承人共同生活的继承人，分配遗产时，可以_____。

②有扶养能力和有扶养条件的继承人，不尽扶养义务的，分配遗产时，应当_____或者_____。